

## PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Prob



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3513141812840001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH MILIK ORANG TUA PEMOHON), dengan domisili elektronik di alamat email: *sugengaja460@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK 3513145110840001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH KONTRAKAN MILIK MBAK WIN), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 24 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Desember 2008 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Surat keterangan Duplikat Akta nikah Nomor B-82/Kua.13.26.01/Pw.01/12/2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 950/154/XII/2008 tanggal 23 Desember 2024;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon berstatus Jejaka umur 24 tahun, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai umur 24 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, namun saat ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan Termohon juga pergi meninggalkan rumah tersebut dan sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan milik Mbak Win di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Pemohon pamit bekerja di Batam pada pertengahan tahun 2016;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (ba'da al dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 4.1. Jackie Santoso bin Sugeng Wuriono, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, Tanggal lahir 06 Februari 2003, dalam asuhan orang tua Termohon;
  - 4.2. Denara Virginia Ayu Tantri binti Sugeng Wuriono, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, Tanggal lahir 24 Januari 2010, dalam asuhan orang tua Termohon;
  - 4.3. Bongkah Anugerah Esa Alfi binti Sugeng Wuriono, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, Tanggal lahir 19 Juni 2011, dalam asuhan orang tua Termohon;
5. Bahwa sejak pada pertengahan tahun 2017 (sejak Termohon ketahuan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL)) kehidupan rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Selama Pemohon bekerja di Batam, Termohon diketahui mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama dana dan kepergok sering menginap di rumah PIL tersebut hingga pernah di grebek oleh warga sekitar;

6.2. Ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon sering membantah;

6.3. Termohon sering menuntut nafkah (lahir) diluar kemampuan Pemohon;

6.4. Pemohon dan Termohon terakhir berhubungan suami isteri pada tahun 2016 (sebelum Pemohon pamit bekerja di Batam);

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada pertengahan tahun 2016 (Pemohon pamit bekerja di Batam) hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, telah berpisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan milik Mbak Win di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pada pertengahan tahun 2016 (Pemohon pamit bekerja di Batam), telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2412240212622 tanggal pengiriman 24 Desember 2024, diterima oleh WInarti pada tanggal 27 Desember 2024 dan Nomor P2501090080328 tanggal pengiriman 08 Januari 2025, diterima oleh Nur Pada tanggal 10 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sesuai dengan Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sugeng Wuriono Nomor 3513141812840001 Tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-82/Kua.13.26.01/Pw.01/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Denara Virginia Ayu Tantri Nomor 20062/CLT/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bongkah Anugerah Esa Alfi Nomor 20061/CLT/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Jackie Santoso, Denara Virginia Ayu Tantri, dan Bongkah Anugerah Esa Alfi;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Selama Pemohon bekerja di Batam, Termohon ketahuan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama dana;
- bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali melihat Termohon jalan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama dana (tetangga saksi);
- Bahwa, saksi mengetahui jika Termohon sudah satu rumah dengan Dana pada saat di rumah kelurahan Jati;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari Pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Jackie Santoso, Denara Virginia Ayu Tantri, dan Bongkah Anugerah Esa Alfi;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi Pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, ketika saksi berkunjung ke rumah ibu saksi di Kelurahan Jati;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah sirri dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Dana;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal Bersama dengan dana pada saat di jalan hayam wuruk;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan menyatakan sanggup memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Denara Virginia Ayu Tantri binti Sugeng Wuriono, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, Tanggal lahir 24 Januari 2010 dan Bongkah Anugerah Esa Alfi binti Sugeng Wuriono, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, Tanggal lahir 19 Juni 2011 yang tatacara pembayarannya diserahkan melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut telah menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kompetensi Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868 KUHPerdata, dan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata terbukti identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 165 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara

(*persona standi in judicio*) hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2412240212622 tanggal pengiriman 24 Desember 2024, diterima oleh WInarti pada tanggal 27 Desember 2024 dan Nomor P2501090080328 tanggal pengiriman 08 Januari 2025, diterima oleh Nur Pada tanggal 10 Januari 2025, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon secara *verstek*;

#### **Pemeriksaan Identitas**

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas para pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

#### **Upaya Penasihatatan**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Penegasan Dalil**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan

pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 yang disebabkan Selama Pemohon bekerja di Batam, Termohon ketahuan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama dana dan kepergok sering menginap di rumah PIL tersebut hingga pernah di grebek oleh warga sekitar, Ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon sering membantah, Termohon sering menuntut nafkah (lahir) diluar kemampuan Pemohon, Pemohon dan Termohon terakhir berhubungan suami isteri pada tahun 2016 (sebelum Pemohon pamit bekerja di Batam), yang puncaknya pada tahun 2017 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

#### **Hukum Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan dan barang siapa membantah wajib pula membuktikan, maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian. Hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُواهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b), sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara pembuktiannya Pemohon memiliki kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Pemohon harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan. **Ketiga**, Pemohon harus membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali telah terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

#### **Analisis Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari orang dekat Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok keterangannya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon yang bernama SAKSI 1 tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon, kejadiannya sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu. Saksi tersebut juga pernah melihat Termohon jalan dengan Pria Idaman lain yang bernama dana dan saksi pernah mengetahui kalau Termohon sudah satu rumah dengan Dana pada saat di rumah Kelurahan Jati. Penyebab pertengkaran karena Selama Pemohon bekerja di Batam, Termohon ketahuan mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama dana. Akibatnya sejak tahun 2016 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari Pemohon yang bernama SAKSI 2 Pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, ketika saksi berkunjung ke rumah ibu saksi di Kelurahan Jati. Penyebab pertengkaran karena Termohon sudah menikah sirri dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Dana. Saksi pernah melihat Termohon sudah tinggal Bersama dengan Dana di jalan hayam wuruk. Akibatnya sejak tahun 2016 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut dialami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Fakta Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2008 dihadapan Pejabat PPN KUA Mayangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Surat keterangan Duplikat Akta nikah Nomor B-82/Kua.13.26.01/Pw.01/12/2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 950/154/XII/2008 tanggal 23 Desember 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Jackie Santoso, Denara Virginia Ayu Tantri, dan Bongkah Anugerah Esa Alfi;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sudah menikah sirri dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Dana;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke

rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, menjaga kehormatan keluarga, dan saling mempedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Di samping itu, suami isteri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami

isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tentang adanya pisah rumah di antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak saling mempedulikan satu sama lain serta tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk tinggal bersama dalam satu rumah tangga, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian, yaitu:



- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Telah terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1. *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah menikah sirri dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Dana, sehingga Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga penderitaan batin yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung penderitaan batin atau kekerasan psikis terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;***

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah rumah 8 (delapan) tahun lamanya dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak saling mempedulikan Termohon adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. *Telah berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya. Oleh karena itu, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (b) yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan telah terpenuhi;

**4. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;***

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya damai dari keluarga juga telah diupayakan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Karena itu, menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan serta permusuhan dan saling membenci, maka keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227:

### **وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم**

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga

sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menilai bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi. Hal ini juga sejalan dengan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup alasan, yakni antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, petitum permohonan Pemohon angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang ikrar talak Pengadilan Agama Probolinggo patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri

selama istri masih dalam iddah;

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Anak *Ex-Officio***

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon bersedia membayar nafkah anak yang tatacara pembayarannya diserahkan melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut telah menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Pemohon) atas biaya pemeliharaan anak, maka Hakim perlu menguraikan beberapa ketentuan tentang kewajiban ayah terhadap nafkah anak sebagai berikut:

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung

jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka biaya pendidikan dan Kesehatan anak tidak lah termasuk dalam biaya *hadhanah*, oleh karena itu nafkah *hadhanah* yang akan ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya dan untuk melindungi dan menjamin hak anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, maka perlu diberikan jaminan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan dan kesehatan merupakan komponen tersendiri dan sifatnya tidak rutin melainkan insidentil. Oleh karena itu Hakim berpendapat biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi tanggung Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut di luar nafkah anak rutin sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Termohon tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut dihubungkan dengan kesanggupan Pemohon pada saat kesimpulan yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai Sales Makanan Ringan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah nafkah anak yang tatacara pembayarannya diserahkan melalui Termohon sebagaimana dalilnya dan didasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Pemohon, maka Hakim menghukum Pemohon secara *ex-officio* agar memberikan nafkah anak yang tatacara pembayarannya diserahkan melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". maka beralasan hukum untuk menghukum Pemohon membayar nafkah anak yang tatacara pembayarannya diserahkan melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut telah menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu kesanggupan Pemohon terkait nafkah anak dinyatakan dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Denara Virginia Ayu Tantri binti Sugeng Wuriono, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, Tanggal lahir 24 Januari 2010 dan Bongkah Anugerah Esa Alfi binti Sugeng Wuriono, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, Tanggal lahir 19 Juni 2011 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak-anak tersebut telah menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nominal yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tata cara pembayarannya diserahkan melalui Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

### **Penutup**

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi,



S.H., M.H sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Panitia Pengganti

Hakim

**Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H**

**Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya:

|                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Penggandaan    | : | Rp. | 50.000,00  |
| 4. Panggilan      | : | Rp. | 28.000,00  |
| 5. PNBK Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| 6. Biaya Sumpah   | : | Rp. | 100.000,00 |
| 7. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 8. Meterai        | : | Rp. | 10.000,00  |

Jumlah Rp. 348.000,00

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)